DERECHO COMERCIAL

- Código Civil y de Comercio
- LEY 19550-Sociedades
- APUNTES CÁTEDRA

Antecedentes

Antes de 1810 regía en nuestro país la legislación hispana para sus colonias de América : las Leyes de Indias y las de Castilla primero, y las Ordenanzas de Bilbao del año 1737 después, tuvieron vigencia desde 1794, cuando se creó el Consulado de Buenos Aires, tribunal que seguía históricamente la tendencia europea de separar la jurisdicción civil de la mercantil. Este tribunal, independiente y autónomo, como todas las instituciones de Indias, subsistiría en nuestra patria hasta 1862.

El Consulado tenía una doble función : la judicial, que se ocupaba de los pleitos mercantiles, y la administrativa, que entendía en problemas de policía de comercio y fomento del tráfico mercantil en todos sus ramos.

La Constitución Nacional promulgada en 1853 impone al Congreso la facultad-deber de redactar y sancionar el Código de Comercio y una Ley de Bancarrotas (Quiebras).

En 1852 Urquiza emite un decreto y nombra una comisión para la redacción del código mercantil, que no tiene resultados positivos.

Antecedentes

La separación de Buenos Aires del resto del país, encuentra a Dalmacio Vélez Sarsfield como Ministro de Gobierno en 1856. Por su iniciativa - y también, se dice por consejo de Sarmiento - decide emprender la obra junto a Eduardo Acevedo, destacado jurista uruguayo, que años antes había redactado un proyecto de Código Civil para el Estado Oriental del Uruguay.
El proyecto Vélez-Acevedo se presenta en la Legislatura en el año 1857, consiguiéndose la aprobación por ambas cámaras el 6 de octubre de 1859, sin reformas ni enmienda alguna.

Nuestro código tuvo como principal modelo el Código Francés, y bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, cuya firma refrenda Juan A. Gelly y Obes, el 12 de septiembre de 1862 se promulgó el Código de Buenos Aires como Código de Comercio de la Nación.

Antecedentes

La unificación del Código Civil y el Código de Comercio en Argentina, que culminó con la sanción del **Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN)** en 2014 (Ley 26.994) y su entrada en vigencia en 01/08/2015, fue un proceso de larga data que obedeció a múltiples razones, principalmente:

1. **Superación de la Antigüedad y Desactualización de los Códigos Anteriores:**
   - El Código Civil original (Código de Vélez Sarsfield) databa de 1869 y el Código de Comercio de 1863. Ambas normativas, aunque pioneras para su época, estaban ancladas en concepciones sociales, económicas y tecnológicas del siglo XIX. La sociedad argentina había evolucionado drásticamente, y muchos de sus principios ya no se correspondían con la realidad.
2. **Necesidad de Adecuación a los Nuevos Paradigmas Constitucionales y de Derechos Humanos:**
   - La reforma constitucional de 1994 y la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 CN) generaron un nuevo marco. El viejo Código Civil, con su visión individualista de la propiedad y la autonomía de la voluntad, necesitaba ser "constitucionalizado" para reflejar principios como la igualdad, la no discriminación, la protección de grupos vulnerables (niños, personas con discapacidad, consumidores), los derechos de incidencia colectiva (medio ambiente), y la dignidad de la persona humana.

Antecedentes

3. Superación de la Dualidad entre lo Civil y lo Comercial (Desmercantilización del Derecho Privado):

- La distinción rígida entre actos civiles y comerciales, propia del siglo XIX, había perdido gran parte de su sentido en la práctica. La mayoría de las transacciones hoy en día tienen un componente mixto o son realizadas por sujetos que no son "comerciantes" en el sentido clásico, pero que realizan actos "comerciales".
- Las empresas y personas participan en operaciones que eran reguladas por ambos códigos, generando superposiciones, lagunas y conflictos de aplicación. La unificación buscaba generar un cuerpo normativo coherente y uniforme para todo el derecho privado patrimonial.

4, Recepción de Nuevos Institutos y Contratos Atípicos:

- Con el paso del tiempo, surgieron innumerables figuras contractuales y jurídicas (como el fideicomiso, leasing, factoring, contratos de distribución, franquicia, uniones transitorias, etc.) que no estaban reguladas en los códigos originales o lo estaban de manera dispersa en leyes especiales. El CCyCN las incorpora, sistematiza y les da un marco general.

5. Simplificación y Mayor Coherencia del Sistema Jurídico:

- Tener dos códigos separados, con principios a veces distintos (por ejemplo, en materia de responsabilidad civil o en algunos aspectos de la teoría general de los contratos), generaba complejidades en la interpretación y aplicación del derecho. La unificación busca simplificar el sistema, ofrecer un lenguaje jurídico común y evitar contradicciones.

Antecedentes

6. **Protección de los Sujetos Vulnerables (Consumidores):**
   - **El nuevo Código incorpora expresamente la "relación de consumo" como una categoría jurídica y establece principios de protección al consumidor, incluyendo el deber de trato digno y la regulación de cláusulas abusivas, que antes estaban dispersos en leyes especiales (como la Ley de Defensa del Consumidor).**
7. **Actualización en Materia de Familia y Sucesiones:**
   - Las transformaciones sociales (matrimonio igualitario, uniones convivenciales, nuevas formas de filiación, reproducción humana asistida) hicieron que el antiguo Código de Vélez quedara completamente desfasado en estas materias. El CCyCN actualiza y moderniza el derecho de familia y sucesorio, reflejando la diversidad y complejidad de los modelos familiares actuales.
8. **Incorporación de Nociones Modernas del Derecho Privado:**
   - **El CCyCN incluye conceptos como el abuso del derecho, la función social de la propiedad, los derechos personalísimos (derecho a la imagen, intimidad, etc.), el valor de la vida y la autonomía de la voluntad con límites más claros.**

En síntesis, la unificación del Código Civil y Comercial en Argentina fue un proceso imperioso para adecuar el marco legal a las realidades del siglo XXI, armonizar el derecho privado, incorporar nuevos institutos, y, fundamentalmente, constitucionalizar y humanizar el derecho, protegiendo a los sujetos más vulnerables y respondiendo a una visión más social del derecho.

Antecedentes

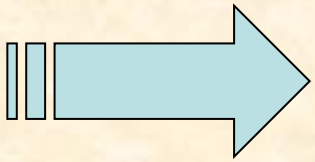
La unificación del Código Civil y Comercial también implicó una actualización en la terminología y conceptos utilizados. Se migró del término "comerciante" al de "empresario" para reflejar mejor la realidad actual de las actividades económicas y comerciales

Razones para el cambio:

1. **Amplitud del término**: "Empresario" es un término más amplio que incluye no solo a quienes realizan actividades comerciales, sino también a aquellos que gestionan empresas en diversos sectores, como servicios, industria, tecnología, etc
2. **Modernización**: La terminología se actualizó para alinearse con las prácticas y conceptos modernos de gestión empresarial
3. **Inclusión de nuevas formas de negocio**: El término "empresario" abarca nuevas formas de negocio y emprendimiento que han surgido en las últimas décadas.

DEFINICIONES

- **ACTIVIDAD ECONÓMICA**
- **EMPRESARIO**



¿QUIÉN?

OBLIGACIONES

PROTECCIÓN

DEFINICIONES

El derecho comercial ha sido reformulado por el nuevo Código en los siguientes términos:

- El comerciante fue reemplazado por el empresario (o el cuasi empresario).
- El acto de comercio (interposición en los cambios) fue desplazado por la actividad económica organizada (organización).
- El nuevo eje del derecho comercial es la empresa, sin la cual no hay sociedad, y cuya continuación se procura mediante los mecanismos de tolerancia de la unipersonalidad sobreviniente, efecto no liquidatorio de las nulidades y posibilidad de reactivación societaria si existe viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad

SOCIEDADES

Definición: Nuevo Artículo 1 Ley 19550:

-Habrá sociedad si UNA o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por sociedad unipersonal

DOS O MÁS PERSONAS
(con capacidad legal para contratar) (*)

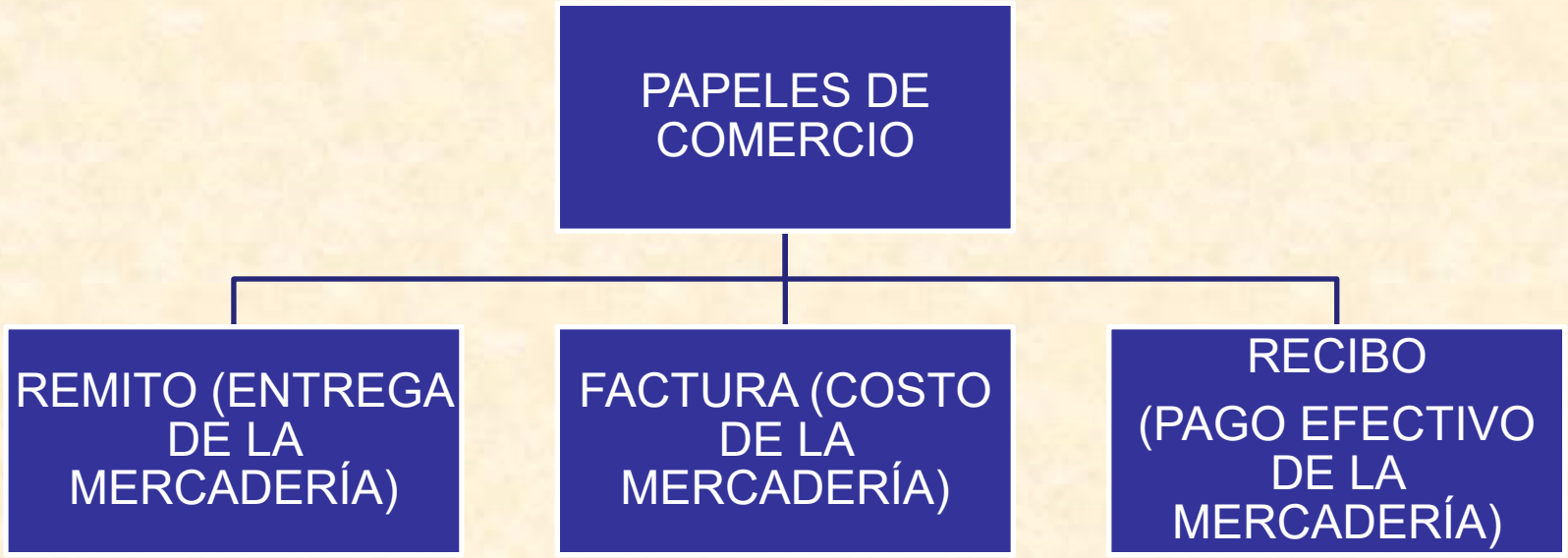
CONSTITUYEN EN FORMA ORGANIZADA, CONFORME A UN TIPO DE SOCIEDAD (determinada por la Ley)

SE OBLIGAN A REALIZAR APORTES APLICADOS A LA PRODUCCION O INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPAN DE LAS GANANCIAS Y SOPORTAN PERDIDAS

(*): A excepción de la “Sociedad Anónima Unipersonal” (SAU), constituida por un acto unilateral de una persona humana o jurídica.

Documentos Comerciales



Documentos Comerciales

Los remitos, facturas y recibos son considerados **documentos comerciales**. Estos documentos son esenciales para la gestión y registro de las transacciones comerciales.

Remito: Es un comprobante que acompaña la entrega de mercaderías, indicando detalles como cantidad y tipo de productos entregados. Es emitido por el vendedor y firmado por el receptor, que puede ser un transporte, o bien el comprador.

Factura: Es un documento que detalla la operación comercial, incluyendo el precio de los productos o servicios vendidos, y sirve como base para el pago de impuestos.

Recibo: Es el comprobante que confirma la recepción de dinero, cheque u otros valores como pago total o parcial de una deuda.

Estos documentos son fundamentales para la contabilidad y la gestión financiera de una empresa, ya que permiten registrar y verificar las operaciones realizadas.

Títulos de Crédito



Títulos de Crédito

Un **título de crédito** es un documento que representa una obligación de pago de dinero y puede ser transferido a terceros. Estos títulos son esenciales en el mundo financiero y jurídico, ya que facilitan la circulación de valores y pagos en el mercado

Cheque: Es un documento de pago inmediato, donde el librador ordena a una entidad bancaria pagar una suma específica al beneficiario. Es comúnmente utilizado como medio de pago.

Pagaré: Es una promesa escrita de pago que el deudor hace al acreedor, comprometiéndose a pagar una cantidad específica en una fecha futura. Funciona principalmente como un título de crédito.

Letra de cambio: Es un documento en el que el librador ordena al librado pagar una suma de dinero a un tercero (beneficiario) en una fecha futura. También se utiliza principalmente como un título de crédito.

En resumen, aunque los tres pueden ser utilizados como medios de pago, su función principal es la de servir como títulos de crédito, garantizando el cumplimiento de una obligación de pago en el futuro.

Pasos a seguir para constituir una sociedad (Ley 19.550)

- CONTRATO CONSTITUTIVO. Dependiendo del tipo de sociedad será otorgado por instrumento público o privado.
- La sociedad debe ser inscripta en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social
- El Juez debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales
- Ordenada la inscripción, se formará un legajo de consulta pública para cada sociedad
- Publicación Aviso (SRL y SA)

Contenido del elemento constitutivo(contrato)

- 1) Tipo de Sociedad
- 2) Fecha del contrato constitutivo
- 3) Identificación socios
- 4) Identificación sociedad (Razón Social / Denominación)
- 5) Domicilio de la Sociedad (sede social)
- 6) Objeto de la sociedad
- 7) El capital social y la mención del aporte de cada socio

Contenido del elemento constitutivo(contrato) (cont.)

- 8) El plazo de duración, que debe ser determinado;
- 9) La organización de los Órganos de Gobierno, Administración, Representación y fiscalización.
- 10) Cómo distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. (Si no dice, según aporte)
- 11) Relación de derechos y obligaciones entre socios y con terceros.
- 12)Cómo funcionará, disolverá y liquidará.
- 13) Fecha de cierre de ejercicio
- 14)Documentación y contabilidad.

Ejemplo - Publicación

BOLETÍN OFICIAL
de la República Argentina

www.boletinoficial.gob.ar

Buenos Aires, martes 14 de noviembre de 2023 — Año CXXXI Número 35.298

Segunda Sección

1. Contratos sobre Personas Jurídicas
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
3. Edictos Judiciales
4. Partidos Políticos
5. Información y Cultura

Los documentos que aparecen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto N° 659/1947). La edición electrónica del Boletín Oficial adquiere validez jurídica en virtud del Decreto N° 207/2016.

SUMARIO

Avisos Nuevos

CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS 3
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 13
SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES 25
OTRAS SOCIEDADES 26

Ejemplo - Publicación

INSTRUMENTOS CABA S.A.

Por esc xxx del dd/mm/aaaa Folio yyy del Registro nn de CABA, ABC, casado, DNI, nacido el dd/mm/aaaa, domicilio, profesión, y DEF, casado, DNI, CUIT, nacionalidad, nacido el dd/mm/aaaa, domicilio, profesión, Constituyeron: "INSTRUMENTOS CABA S.A."

DURACIÓN: 30 años contados desde la fecha de su inscripción.

OBJETO: La sociedad tendrá por objeto:

Uno) La importación, exportación, venta, fabricación y distribución de equipos electrónicos y mecánicos industriales, instrumentación de medición mecánicos y eléctricos de presión, temperatura, nivel, flujo, y otros parámetros, así como de sus repuestos y la prestación de servicios de reparación, mantenimiento, instalación, calificación

y consultoría en dicha área;

Dos) La explotación de actividad de transporte, distribución, mudanza, embalaje, cargas industriales, importación y exportación terrestre de cargas en general, sea por cualquier medio propio o ajeno, por carretera o por otra vía, por cuenta propia o ajena, tanto en el territorio argentino como en el extranjero, labor que se efectuará mediante la utilización de vehículos o equipos de propiedad social, de dominio personal, de la empresa o de terceros; y;

Tres) En general, cualquier otro negocio que acuerden los socios y que se vincule, directa o indirectamente al objeto social.

CAPITAL: $ 20.000.000, representado por 100 ACCIONES DE $ 200.000, valor nominal cada una, con derecho a un voto: ABC: suscribe CINCUENTA acciones y DEF: suscribe suscribe CINCUENTA acciones Ambos integran el 25% del capital social.

ADMINISTRACIÓN: Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1 y máximo de 5, con mandato por 3 EJERCICIOS podran ser reelegidos. **REPRESENTACIÓN LEGAL:** Presidente del Directorio, o Vicepresidente, en su caso.

SINDICATURA: Prescinde.

EJERCICIO SOCIAL: cierra el 31/12 de cada año.

LIQUIDACIÓN: Directorio o liquidador designado por asamblea.

DIRECTORIO: Presidente: ABC; Director Titular: DEF y como Director Suplente: GHI, quienes fijan domicilio especial en sede social. SEDE SOCIAL: dirección.

Autorizado según instrumento público Esc. esc xxx del dd/mm/aaaa Folio yyy del Registro nn de CABA Reg. Nº mm

Nombre y apellido del escribano - Matrícula: nnnn C.E.C.B.A.

Documentación de las Sociedades

- Libros
- Diario
- Inventario y Balances
- IVA Compras e IVA Ventas
- Sueldos y Jornales
- Actas de Reuniones de Socios
- Actas de Directorio
- Actas de Asambleas
- Registro de Acciones
- Registro de Asistencia a Asambleas

Tipo de responsabilidad patrimonial de los miembros

- Responsabilidad Subsidiaria:
- Responsabilidad ilimitada:
- Responsabilidad Solidaria:

TIPO DE SOCIEDADES

SOCIEDADES INTERMEDIA O POR CUOTAS

SOC DE PERSONAS O DE INTERÉS

SOCIEDADES DE CAPITAL O POR ACCIONES

TIPO DE SOCIEDADES

SOCIEDADES DE PERSONAS O DE INTERÉS

Es relevante la vinculación interna y personal entre los socios (Confianza)
La participación social se divide en “PARTES DE INTERÉS”

- Sociedad Colectiva (“…y compañía”)
- Sociedad en Comandita Simple
- Sociedad de Capital e Industria.

TIPO DE SOCIEDADES

SOCIEDADES INTERMEDIA O POR CUOTAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SRL

Los Socios responden por el capital suscripto (cuotas)

SOCIEDADES DE CAPITAL O POR ACCIONES

- **SOCIEDAD ANÓNIMA - S.A.**

•Los Socios responden por el capital suscripto (acciones)

- **Sociedad en Comandita por Acciones**

Socios comanditados: (Administran) responden subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las obligaciones contraídas

Socios comanditarios: responden por el capital aportado

SOCIEDAD DE HECHO

- Simple acuerdo de socios => NO SE INSCRIBE EN Registro Público de Comercio.
- Responsabilidad.
- Administración
- La sociedad no puede ser dueña de bienes registrables.
- Disolución
- Plazo
- Libros: Diario, Inventario, Balances, IVA ventas y compras, Sueldos y jornales
- Ventajas (Constitución, impositivas)
- Desventajas (No Contrato)

- Sociedad Colectiva ("…y compañía")
- Socios: responden subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las obligaciones contraídas.
- Sociedad en Comandita Simple
- socios comanditados : responden subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las obligaciones contraídas..
- socios comanditarios: responden por el capital aportado
- Sociedad de Capital e Industria.
- Socios capitalistas: responden subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las obligaciones contraídas.
- Socios de industria: hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- Capital = cuotas de $10 o múltiplos.
- Responsabilidad de los socios: al capital aportado.
- Suscripción íntegra 25% al inicio y 75% restante en 2 años.
- Cantidad de socios < 50
- Constitución: Instrumento Público o privado
- Denominación
- Administración y representación: gerentes
- Resoluciones sociales: cursa consulta simultánea, Asamblea
- Fiscalización: no obligatoria para *capitales* < $$
- Libros: Diario, Inventario, Balances, IVA ventas y compras, Sueldos y jornales

SOCIEDAD ANONIMA

- Capital : acciones, igual valor;
- Socios: limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas
- Suscripción: $30,000,000.00 (según el Decreto 209/2024)
- Constitución: por instrumento público y acto único
- Denominación
- Administración: Directorio
- Representación: Presidente
- Fiscalización: Consejo de vigilancia
  Privada (síndicos)
  Estatal (mayor capital) , si cotiza en Bolsa, concesiones o servicios públicos
- Libros Obligatorios: Diario, Inventario, Balances, IVA ventas y compras, Actas de asambleas, Actas de directorio, Registro de asistencia a asambleas y registro de acciones

Características de la Sociedad Anónima

- **Se constituye mediante un contrato social, el cual debe ser inscrito ante la Inspección General de Justicia** (IGJ).
- Será considerada una **persona jurídica distinta de sus accionistas**, lo que significa que la sociedad es titular de derechos y obligaciones propias, independientes de sus miembros.
- **La responsabilidad de los accionistas se limita al capital suscrito** y no cubierto.
- Tiene un carácter comercial, lo que la habilita para realizar una **amplia variedad de actividades empresariales**, excepto aquellas que tengan una legislación específica que las regule de manera diferente (por ejemplo, entidades financieras).

ÓRGANOS SOCIALES

- ADMINISTRACIÓN
- GOBIERNO
  - Clase de Asambleas
- REPRESENTACIÓN
- FISCALIZACIÓN
  - Interna
    - Sindicatura
    - Consejo de vigilancia
  - Externa
    - Comisión Nacional de Valores
    - Inspección General de Justicia
    - Otros Organismos

SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (SAU)

Incluída en la Ley General de Sociedades, LGS, a partir de la modificación del año 2016, sociedades unipersonales o de un solo socio, argentino o extranjero, y cualquier persona jurídica – constituida en la Argentina o en el extranjero.

El capital social – sea en dinero o en otros bienes – debe estar completamente suscripto e integrado al momento de su constitución.

Las SAUs se encuentran sujetas a fiscalización estatal permanente
Solo pueden designar un directorio unipersonal.
Instrumento útil para emprendimientos individuales – especialmente pequeños y medianos – con limitación de responsabilidad sin requerir directorios plurales ni sindicaturas colegiadas y para inversores y compañías extranjeras que deseen hacer negocios en la Argentina, dado que podrán constituir una sociedad o abrir una subsidiaria con solo un accionista.

S.A. CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

- Mas del 51% del capital social estatal

OTROS TIPOS DE SOCIEDADES (NO FIGURAN EN LA LEY 19.550)

SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN PARTICIPACIÓN

- Finalidad: realización de una o más operaciones determinadas y limitadas en el tiempo.
- Igual que la Soc. de Hecho, carece de personería jurídica, pero se diferencia por su transitoriedad
- Contrata con terceros a nombre personal del socio Gestor
- La responsabilidad del Gestor es ilimitada y solidaria.
- Los socios No Gestores limitan su responsabilidad hasta el monto aportado.
- El socio Gestor debe rendir cuenta a los socios No Gestores.

UTE

- Finalidad: desarrollo o ejecución de una obra o servicio.
- Quienes?
- Constitución: objeto, duración, denominación, etc
- Inscripción R.P.C.
- Representación
- No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho.

OTROS TIPOS DE SOCIEDADES (NO FIGURAN EN LA LEY 19.550) (cont.)

SOC. COOPERATIVAS (Ley 20.337)

- No es determinante el aporte de capital, pero si el aporte de trabajo
- El capital está dividido en cuotas y los socios tienen un voto independientemente de la cantidad de cuotas que posean. (Las cuotas no otorgan privilegio)
- La responsabilidad está limitada a la cantidad de cuotas de los socios

SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS) (Ley 27349)

- Tramite de creación es prácticamente “on-line” y con menores costos. (en 24 horas) —
- Están orientadas básicamente a pequeños emprendedores

- SOCIEDADES -
RESPONSABILIDAD ANTE ACREEDORES

ILIMITADA / SOLIDARIA / SUBSIDIARIA	LIMITADA	MIXTA
SOCIEDAD DE HECHO	SOCIEDAD ANÓNIMA	SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES
SOCIEDAD COLECTIVA	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE
SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN PARTICIPACIÓN	SOCIEDAD COOPERATIVA	SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA

- SOCIEDADES -
PREDOMINIO DE VINCULACIÓN INTERNA Y PERSONAL ENTRE LOS MIEMBROS

PERSONAL	CAPITAL	MIXTO
SOCIEDAD DE HECHO	SOCIEDAD ANÓNIMA	SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES
SOCIEDAD COLECTIVA	*(SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)*	*(SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)*
SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA		
SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE		
SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN PARTICIPACIÓN		
SOCIEDAD COOPERATIVA		

- SOCIEDADES -
CLASES DE SOCIEDADES CUYOS MIEMBROS TIENEN DISTINTA FUNCIONALIDAD Y RESPONSABILIDAD

NO HAY DIFERENCIACIÓN	ROLES DIFERENCIADOS
SOCIEDAD DE HECHO	SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES
SOCIEDAD COLECTIVA	SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA
SOCIEDAD ANONIMA	SOCIEDAD ACCIDENTAL O EN PARTICIPACIÓN
SOCIEDAD COOPERATIVA	

CRITERIO PARA LA ELECCIÓN DEL TIPO SOCIETARIO

Principales criterios a considerar

- Estructura de la Sociedad
- Cantidad de miembros
- Objeto / Complejidad de la Actividad / Característica del negocio
- Limitación de responsabilidad de los socios
- Cantidad de aporte de capital requerido
- Riesgos ante terceros derivados por la actividad
- Nivel de vinculación y grado de confianza entre los socios
- Nivel de exposición patrimonial de los socios
- Requisitos societarios
- Requerimientos para participar en Concursos / licitaciones / contrataciones.
- Ventajas impositivas
- Costos de constitución / registro y mantenimiento de la sociedad

CONTRATO

(requisitos para la firma de un contrato)

PERS. FÍSICA : D.N.I. (Representante)

PERS.JURÍDICA:

S.A.:
- **ESTATUTO**
- **ACTA ASAMBLEA DESIGNACIÓN DIRECTORIO**
- **ACTA DESIGNACIÓN PTE.**
- **PODER PTE.**
- **ACTA ASAMBLEA AUTORIZANDO ACTO**
- **D.N.I. PTE.**
- **CERTIFICADO SUPERVIVENCIA I.G.J:**
- **PODER (si es un apoderado)**

S.R.L.:
- ESCRITURA CONSTITUCIÓN O ESTATUTO
- ACTA DESIGNACIÓN GERENTES
- CERTIFICADO SUPERVIVENCIA I.G.J.
- D.N.I. GERENTES

CAMBIOS EN LAS SOCIEDADES

- TRANSFORMACIÓN
- FUSIÓN
- ESCISIÓN

CONCURSOS Y QUIEBRAS

CESACIÓN DE PAGOS:

- Mora
- Ocultación o ausencia del deudor
- Clausura de la sede administrativa o del establecimiento
- Venta a precio vil
- Ocultación de las bienes o su entrega en pago

CONCURSOS Y QUIEBRAS

JUICIO CONCURSAL

- CONCURSO PREVENTIVO
- QUIEBRA